



Nr. 213 Kabinettsitzung vom 28. Februar 1922, 17.30 Uhr

R 43 I/1374 , Bl. 315-317

Anwesend: Wirth, Bauer, Schmidt, Geßler, Radbruch; StS Hemmer, Müller, Huber, von Simson, Schroeder, Teucke, Frhr. von Welser, Brugger; MinDir. Müller, Brecht, Ritter, von Brandt; MinR K. Müller; LegR von Dirksen, Walther; ORegR Sbrzesny; RegR Stern, Sölch, Grüneberg; RbkPräs. Havenstein; Protokoll; RegR Offermann.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Ernennung des Landrats und Polizeipräsidenten Schwendy in Kattowitz zum Reichs- und Staatskommissar für die Übergabe und Überleitung des oberschlesischen Abtretungsgebiets.
2. Entwurf eines Gesetzes über die Autonomie der Reichsbank. [vertagt]
3. Entwurf der Verordnung, betreffend Ergänzung der Verordnung vom 5. November 1921 über Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen pp. für Kriegsschäden. [...]
4. Stellungnahme des 19. Ausschusses des Reichstags zu § 3 des Entwurfs eines Personenschädengesetzes.
5. Belieferung des Stickstoffwerks Leuna mit Koks.
6. Notgesetz wegen Änderung der Wohnungsmangelverordnung [vom 11. Mai 1920]. [...]

1. Ernennung des Landrats und Polizeipräsidenten Schwendy in Kattowitz zum Reichs- und Staatskommissar für die Übergabe und Überleitung des oberschlesischen Abtretungsgebiets.

Das Kabinett stimmt auf Vortrag von Legationsrat von Dirksen der Ernennung zu ¹.

¹ Mit Schreiben vom 9.2.1922 an den StSRkei hatte der PrIM mitgeteilt, daß das PrStMin. in seiner Sitzung vom 27.1.1922 den Landrat und Polizeipräsidenten Schwendy zum StKom. für die Übergabe und Überleitung des oberschlesischen Abtretungsgebietes bestellt habe und gebeten, diesen gleichzeitig auch zum RKom. zu ernennen. Der RAM brachte die Ernennung Schwendys auch von Reichs wegen mit einem Schreiben vom 20.2.1922 an den StSRkei ans Kabinett, indem er betonte, daß die Einheitlichkeit der Vertretung preußischer und Reichsinteressen unbedingt erforderlich sei (zitierte Dokumente in R 43 I/362 , Bl. 98 f., 126).

2. Entwurf eines Gesetzes über die Autonomie der Reichsbank. [vertagt]

3. Entwurf der Verordnung, betreffend Ergänzung der Verordnung vom 5. November 1921 über Abänderung der Richtlinien für die Gewährung von Vorschüssen pp. für Kriegsschäden. [...]

4. Stellungnahme des 19. Ausschusses des Reichstags zu § 3 des Entwurfs eines Personenschädengesetzes².

Staatssekretär Freiherr von Welser berichtet über die Vorlage³.

Staatssekretär Dr. Brugger betont, daß im Rheinland es nicht verstanden würde, wenn Personenschäden geringer vergütet würden als Sachschäden. Auch empfehle er, nicht einen Unterschied zu machen zwischen bemittelten und unbemittelten Geschädigten.

MinDir. Ritter tritt aus politischen Gründen für eine Sonderregelung ein.

Staatssekretär Schroeder hat Bedenken gegen eine Streichung von § 3. Jedenfalls müßten Kautelen geschaffen werden, wenn eine Regelung der Schäden durch Sonderregelung erfolgen solle. Er empfehle darüber zunächst eine Ressortberatung.

Vizekanzler Bauer stellt fest, daß das Kabinett keinen Widerspruch erhebt gegen eine Sonderregelung. In einer Ressortberatung soll das Weitere noch geregelt werden⁴.

5. Belieferung des Stickstoffwerks Leuna mit Koks.

Staatssekretär Huber trägt den Inhalt der Zuschrift des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vom 25. Februar vor⁵ und beantragt eine Mehrbelieferung der Leunawerke mit Koks,

² § 3 des Entwurfs lautete: „In gleicher Weise [nämlich nach der Regelung des Reichsversorgungsgesetzes vom 12.5.1920] wird Versorgung gewährt für Schädigungen an Leib oder Leben, die Reichsangehörigen infolge von Handlungen oder Maßnahmen fremder Truppen oder Behörden, einzelner Angehöriger derselben oder ihres Gefolges innerhalb des Reichsgebietes nach Abschluß des Waffenstillstandes oder des Friedensvertrags zugefügt worden sind oder werden. Nach billigem Ermessen wird Reichsangehörigen, gegen die ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit begangen worden ist, auf Antrag von der Reichsregierung eine Entschädigung auch wegen des hierdurch verursachten mittelbaren Vermögensschadens sowie wegen des Schadens gewährt, der nicht Vermögensschaden ist.“ (RT-Drucks. Nr. 3295, Bd. 370; Bericht des 19. Ausschusses: Nr. 4298, Bd. 373).

³ Der RIM hatte in einem Schreiben vom 22.2.22 an den RK u. a. zur Sache ausgeführt: „Der Ausschuß ist geneigt und zwar, wie es scheint, einstimmig, den § 3 aus dem vorliegenden Gesetzentwurf zu streichen und statt dessen einen Sondergesetzentwurf mittels Initiativantrags zu bringen, der den Wünschen der rheinischen Bevölkerung entsprechend für die durch die Besetzung deutschen Reichsgebietes entstandenen und noch entstehenden Personenschäden eine besondere Regelung auf der materiellrechtlichen Grundlage des Reichshaftpflichtgesetzes ohne Übernahme einer Beweisvorschrift bringen soll. Der Ausschuß geht davon aus, daß die rheinische Bevölkerung, die hauptsächlich vor dem übrigen Deutschland und für dieses den schweren Lasten der Besetzung und damit verbundenen körperlichen Gefahren auf viele Jahre hinaus schutzlos preisgegeben sei, zum mindesten das Recht auf volle Vergütung für die etwa durch die Besetzung verursachten Personenschäden haben müsse, zumal schon jetzt für die durch die Besetzung verursachten Sachschäden voller Ersatz gewährt werde. Vom Standpunkt meines Ressorts aus, in dem die politischen Gesichtspunkte maßgebend sein müssen, kann ich mich den schon seit langem eindringlichst vorgetragenen Wünschen der rheinischen Bevölkerung, wie diese im Reichstagsausschuß neuerdings geäußert worden sind, nur anschließen und bin bereit, einem entsprechenden Initiativantrag zuzustimmen. Nur dürfte zu erwägen sein, ob den Bedenken, die sich gegen diese Regelung wegen der finanziellen Belastung des Reichs und wegen der Folgerungen für die Abgeltung anderer Schadensarten nicht dadurch Rechnung zu tragen wäre, daß die gekennzeichnete Sonderregelung dann in Wegfall käme, wenn die wirtschaftliche Lage des Betroffenen sie nicht als notwendig erscheinen läßt, und daß in einem solchen Falle die allgemeine materiellrechtliche Regelung wieder Platz greife, wie sie der Regierungsentwurf vorsieht. Der Herr Reichsfinanzminister glaubt, wegen der von ihm befürchteten Gefahr nicht zu übersehender Berufungen, meinen Standpunkt nicht teilen zu können und will unter allen Umständen am Regierungsentwurf festhalten. (R 43 I/793, Bl. 269 f.).

⁴ Zum Fortgang der Angelegenheit siehe Dok. Nr. 238.

⁵ Der REM hatte am 25.2.22 dazu in einem Schreiben an die Rkei ausgeführt: „Nach Mitteilung des Stickstoffsyndikats stehen infolge der unzureichenden Belieferung mit Koks Einschränkungen in der Erzeugung bei dem Leunawerk unmittelbar bevor, andererseits ist eine regelmäßige Stickstofferzeugung gerade jetzt, wo die Frühjahrsbestellung einsetzt, im Interesse einer Steigerung der inländischen, landwirtschaftlichen Erzeugung unbedingt erforderlich. Da selbst die derzeitige Stickstofferzeugung

da sonst die Stickstoffproduktion eingeschränkt werden müsse, was für die Landwirtschaft unerträglich sei. Das Kohlensyndikat habe die Mehrbelieferung mit Rücksicht auf den früheren Kabinettsbeschluß abgelehnt ⁶. Er bitte, diesen Kabinettsbeschluß einzuschränken dahin, daß den Leunawerken etwa täglich 260 t Koks mehr geliefert werden könnten.

Staatssekretär Müller betont, daß jetzt schon der Entente statt 20 000 t Koks täglich nur 17 000 t geliefert werden könnten. Angesichts dieser Tatsache wäre es unmöglich, von dieser Menge noch weitere Quanten abzuziehen. Er schlage vor, falls es unbedingt notwendig erscheine, für die Leunawerke eine Ausnahme zu schaffen, die Koksmenge der deutschen Industrie abzuziehen.

Geheimrat Brecht führt aus, daß den Leunawerken schlesischer Koks zur Verfügung gestellt worden sei. Diesen Koks könne das Werk noch weiter beziehen, es ziehe aber offenbar vor, den billigeren Ruhrkoks zu erhalten.

Staatssekretär von Simson hält eine Kürzung der Ententelieferung für unmöglich.

Vizekanzler Bauer stellt fest, daß

1. der Stickstoffindustrie unbedingt geholfen werden muß,
2. daß keine Abzüge von den Ententekohlenmengen stattfinden dürfen, und
3. daß, da nach Angabe des Reichskohlenkommissars etwa 150 000 t Koks im Ruhrgebiet auf Halden liege, die Überweisung von täglich 260 t Koks an die Leunawerke lediglich eine Transportfrage darstelle.

Das Kabinett beschließt, den Reichskohlenkommissar zu ermächtigen, ohne die Ententelieferungen in irgendeiner Weise einzuschränken, die geforderte Menge [8000 t Koks monatlich] nach Vereinbarung mit dem Reichsverkehrsministerium aus den Haldenbeständen des Ruhrgebiets zu liefern.

Reichsminister Schmidt bittet noch nachprüfen zu lassen, ob tatsächlich die Leunawerke nur aus Preisgründen den schlesischen Koks abgelehnt haben ⁷.

6. Notgesetz wegen Änderung der Wohnungsmangelverordnung [vom 11. Mai 1920]. [...]

nicht zur völligen Deckung des Bedarfs der deutschen Landwirtschaft ausreicht, ist die Einfuhr von Chilesalpeter, die aus verschiedenen Gründen aber nur in sehr beschränktem Umfange möglich ist, in die Wege geleitet. Umso mehr erscheint eine in naher Sicht stehende wesentliche Einschränkung der inländischen Stickstoffherzeugung unerträglich. Vom Stickstoffsyndikat wird für die Kokslieferung im Monat März eine Mehrlieferung von ungefähr 8000 t gefordert.“ (R 43 I/2186, Bl. 122). In einem Schreiben der Badischen Anilin & Sodafabrik an die Rkei vom 7.3.22 wird über die Auswirkung des Koksmangels näher ausgeführt: „Infolge jeder fehlenden Tonne Koks sinkt automatisch die Stickstoff-Produktion um 440 kg. Die für März verlangten 38 000 t Koks entsprechen der derzeitigen Leistungsfähigkeit der Apparatur. Ein Ausfall von 3000 t Koks ist gleichbedeutend mit einer Einschränkung der Stickstoffproduktion um 1320 t, kommt sie nach einem Ausfall von 528 000 Ztr Getreide im Monat gleich.“ (R 43 I/2186, Bl. 128 f.).

⁶ Siehe Dok. Nr. 160, P. 2.

⁷ Am 10.3.22 hält Kempner in einem Vermerk fest: „GR Brecht (Reichskohlenkommissar) teilt telefonisch auf Befragen mit, daß die Leunawerke z. Z. 36 000 t Koks aus dem Ruhrrevier u. 1500 t aus Schlesien bekommen, also im Ganzen 37 500 t monatlich, das ist 1500 t mehr als durch Kabinettsbeschluß vorgesehen. Die Badische Anilinfabrik habe sich ihm gegenüber heute sehr zufrieden über die Belieferung ausgesprochen. Staatssekretär Huber ist verständigt.“ (R 43 I/2186, Bl. 130).

Zitierhinweis

Nr. 213 Kabinettsitzung vom 28. Februar 1922, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 591–594 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D213>